III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia, en el término municipal de Alcaraz, provincia de Albacete. [2026/7614]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía a Valencia, sita en el término municipal de Alcaraz, provincia de Albacete, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia, sita en el término municipal de Alcaraz (Albacete), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1941, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 14 de abril de 2025, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Raúl Navarro López como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde de 15/04/2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 81 de fecha 29 de abril de 2025, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Alcaraz, Lezuza, Povedilla y Robledo, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 23 de mayo de 2025, 26 de mayo de 2025, 2 de junio de 2025 y 26 de mayo de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Se publica en el BOE número 126 de fecha 26 de mayo de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 15/04/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía, en Alcaraz, provincia de Albacete.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta de deslinde redactada al efecto. La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 15 de julio de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Raúl Navarro López, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Francisco Campos González y D. Juan Ángel Esparcia García, representantes de la Administración; D. Pablo Val Polo por parte de la empresa pública Tragsatec, D. Pedro Jesús Valero Montoya por parte de los ayuntamientos implicados, los Agentes Medioambientales con código 10017 y 10734 así como los interesados por parte de las parcelas colindantes, resultando que:

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete número 1 de la vía pecuaria, en la línea limítrofe de los términos de Povedilla y Alcaraz para así recorrer el perímetro de la misma.
- La vía pecuaria objeto de deslinde se divide en dos tramos. El primero comienza en la línea del término municipal de Povedilla, en el paraje Cortijo de Doña Micaela o Serrana, y discurre en dirección este hasta alcanzar la línea de término con Robledo en el sitio Vallejo de los Lobos. El segundo tramo se inicia en la pedanía de El Jardín, en la línea de término municipal con Robledo, y también avanza hacia el este hasta llegar al límite municipal con Lezuza en el paraje denominado Cañada del Bonillo.
- La numeración de los piquetes se realiza consecutivamente, con números impares para aquellos situados en la margen izquierda de la vía pecuaria y números pares para los situados en la margen derecha. En las curvas, se numerarán los piquetes adicionales con el mismo número seguido de tantos apóstrofes como piquetes se añadan a la línea base. Las parcelas de reemplazo/descansaderos se numerarán con piquetes adicionales con el mismo número seguido de letras minúsculas del abecedario en orden alfabético.
- Tramo 1: comienza en el piquete nº 1, situado en la margen izquierda de la vía pecuaria en el paraje La Campilla. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con XUTM 535.066,22 e YUTM 4.287.329,11 y finaliza en el piquete 81’ con XUTM 541.220,84 e YUTM 4.289.571,96. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2’, situado en la carretera de Viveros y cuyas coordenadas UTM son XUTM 535.034,85 e YUTM 4.287.238,03 y finaliza en el piquete 82 con XUTM 541.240,82 e YUTM 4.289.463,63.
- Tramo 2: comienza en el piquete nº 83, situado en la margen izquierda de la vía pecuaria sobre la línea de término que separa El Robledo de Alcaraz en el paraje Haza de la Era. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con XUTM 554.523,16 e YUTM 4.296.653,74 y finaliza en el piquete 161 con XUTM 557.582,08 e YUTM 4.301.030,80. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 84, situado sobre la línea de término que separa El Robledo de Alcaraz en el paraje Prado Ojos de Villaverde y cuyas coordenadas UTM son XUTM 554.549,64 e YUTM 4.296.583,43 y finaliza en el piquete 162’ con XUTM 557.696,99 e YUTM 4.301.060,30.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, se han constatado 147 intrusiones de las que no existen antecedentes en el fondo documental consultado. Dichas intrusiones se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde. Además, se ha constatado la existencia de 3 expedientes de ocupación que afectan a los terrenos de esta vía pecuaria.
- Durante el apeo se documentaron 45 colindancias de la vía pecuaria a su paso por el término municipal de Alcaraz.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete hace pública la exposición de la Proposición de Deslinde mediante anuncio de 20/11/2025 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 234 de 3 de diciembre de 2025. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Alcaraz, Lezuza, Povedilla y Robledo, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 30 de diciembre de 2025, 24 de febrero de 2026, 20 de febrero de 2026 y 24 de febrero de 2026 respectivamente. También se notificó a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Se publica en el BOE número 303 de fecha 18 de diciembre de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 20/11/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre exposición pública y apertura de plazo de trámite de audiencia del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía, en Alcaraz, provincia de Albacete.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentó una alegación por parte de la mercantil Sobrinos Hermanos SA, oponiéndose al trazado propuesto en el deslinde. Dicha alegación se basa en la existencia de un expediente de modificación de trazado en tramitación ante la misma Administración.

Noveno. - Con fecha 17 de noviembre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete, con fecha 4 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. - Con fecha 5 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 13 de julio de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 15 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Alcaraz; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete de fecha 18 de febrero de 2026 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

- Respecto a las alegaciones presentadas por Sobrinos Hermanos S.A., se centran en gran medida en cuestiones propias del procedimiento de modificación de trazado actualmente en tramitación, que deberá resolverse de manera independiente y conforme a su normativa específica. Mientras no recaiga resolución aprobatoria firme, el trazado legal de la vía pecuaria continúa siendo el establecido en su clasificación, aprobado por Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1941, y es sobre este trazado sobre el que debe operar el deslinde. Por tanto, no desvirtúa ni afecta a la legalidad del procedimiento de deslinde actual y en consecuencia procede la desestimación de las alegaciones formuladas.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 13,251 kilómetros, con una anchura de 75 m y una superficie de 99,016 hectáreas, detectándose 147 intrusiones.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía a Valencia, en el término municipal de Alcaraz, provincia de Albacete, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Albacete.
Término Municipal: Alcaraz.
Vía Pecuaria: Cañada Real de Andalucía a Valencia.
Anchura: 75 metros.
Superficie deslindada: 99,016 hectáreas.
Dirección principal: oeste-norte.
Longitud deslindada: 13.251 metros (7.033 metros correspondientes al tramo 1 y 6.218 metros correspondientes al tramo 2).

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 13 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo

Relación definitiva de coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Tramo 1

Línea base izquierda		
Piquete	XUTM (m)	YUTM (m)
1	535.066,22	4.287.329,11
3	535.180,71	4.287.362,37
5	535.341,83	4.287.410,35
7	535.418,73	4.287.396,58
9	535.515,91	4.287.338,35
11	535.707,17	4.287.280,20
13	535.919,98	4.287.191,08
15	535.939,19	4.287.195,25
17	536.080,74	4.287.296,77
19	536.162,09	4.287.304,96
21	536.200,05	4.287.329,73
23	536.221,26	4.287.396,27
25	536.294,32	4.287.491,54
25’	536.314,85	4.287.510,58
27	536.505,12	4.287.629,89
29	536.710,88	4.287.773,93
31	536.952,99	4.287.862,76
33	537.205,94	4.287.926,67
35	537.422,86	4.287.936,76
37	537.536,15	4.287.967,05
39	537.664,04	4.288.038,43
41	537.862,59	4.288.151,34
43	538.047,12	4.288.257,17
45	538.223,50	4.288.357,03
47	538.368,98	4.288.434,39
49	538.507,59	4.288.471,57
51	538.639,26	4.288.481,11
53	538.851,99	4.288.549,51
55	539.077,35	4.288.603,59
57	539.400,03	4.288.644,25
59	539.572,55	4.288.660,49
61	539.738,89	4.288.671,54
61’	539.755,89	4.288.671,10
63	539.918,14	4.288.648,34
65	540.130,16	4.288.636,79
67	540.212,29	4.288.633,89
69	540.368,26	4.288.697,30

Línea base derecha		
Piquete	XUTM (m)	YUTM (m)
2’	535.034,85	4.287.238,03
2	535.088,07	4.287.257,36
4	535.200,76	4.287.290,10
6	535.350,82	4.287.335,89
8	535.380,10	4.287.332,29
10	535.477,27	4.287.274,06
12	535.684,97	4.287.208,57
14	535.913,92	4.287.116,33
16	535.983,88	4.287.135,02
18	536.108,04	4.287.226,92
20	536.193,13	4.287.236,69
22	536.242,59	4.287.267,96
22’	536.270,29	4.287.303,44
22’’	536.274,23	4.287.318,67
24	536.278,67	4.287.348,02
26	536.354,69	4.287.447,04
28	536.544,96	4.287.566,35
30	536.746,55	4.287.707,95
32	536.971,39	4.287.790,05
34	537.218,82	4.287.852,79
36	537.434,08	4.287.862,60
38	537.567,80	4.287.899,05
40	537.701,23	4.287.973,30
42	537.899,66	4.288.086,14
44	538.084,31	4.288.192,04
46	538.260,06	4.288.291,55
48	538.402,63	4.288.367,37
50	538.514,25	4.288.396,87
52	538.660,45	4.288.409,16
54	538.875,07	4.288.478,14
56	539.091,27	4.288.529,89
58	539.408,51	4.288.569,73
60	539.579,44	4.288.585,80
62	539.745,47	4.288.596,83
64	539.907,72	4.288.574,06
66	540.127,51	4.288.561,84
68	540.209,64	4.288.558,94

Línea base izquierda		
Piquete	XUTM (m)	YUTM (m)
71	540.496,54	4.288.750,01
73	540.617,24	4.288.839,63
75	540.673,75	4.288.971,91
75’	540.693,58	4.288.998,19
77	540.929,72	4.289.198,38
79	541.119,13	4.289.411,56
81	541.176,64	4.289.502,55
81’	541.220,84	4.289.571,96

Línea base derecha		
Piquete	XUTM (m)	YUTM (m)
68’	540.240,66	4.288.564,46
70	540.395,37	4.288.627,37
72	540.529,53	4.288.682,48
72’	540.541,90	4.288.690,29
74	540.674,04	4.288.790,65
76	540.742,08	4.288.940,98
78	540.978,22	4.289.141,17
80	541.175,19	4.289.361,74
80’	541.183,30	4.289.372,74
82	541.240,82	4.289.463,73

Tramo 2

Línea base izquierda		
Piquete	X_{UTM} (m)	Y_{UTM} (m)
83	554.523,16	4.296.653,74
85	554.597,62	4.296.689,16
87	554.700,62	4.296.709,17
89	554.823,76	4.296.729,84
91	554.966,15	4.296.753,73
93	554.987,91	4.296.995,44
95	554.981,31	4.297.063,11
97	554.979,30	4.297.149,61
97’	554.990,19	4.297.190,88
97’’	555.001,08	4.297.232,16
99	555.014,33	4.297.266,86
101	555.128,46	4.297.452,68
103	555.238,70	4.297.612,78
105	555.301,50	4.297.676,47
107	555.356,46	4.297.774,33
107’	555.379,73	4.297.791,45
109	555.526,29	4.297.882,70
109’	555.550,42	4.297.893,14
111	555.736,95	4.297.932,06
113	555.927,18	4.297.959,80
115	556.163,67	4.297.953,81
117	556.371,05	4.297.946,37
119	556.449,70	4.298.044,59
121	556.564,21	4.298.173,07
123	556.641,80	4.298.353,04
125	556.707,69	4.298.486,05
127	556.699,52	4.298.669,05

Línea base derecha		
Piquete	X_{UTM} (m)	Y_{UTM} (m)
84	554.549,64	4.296.583,43
86	554.611,92	4.296.615,54
88	554.714,92	4.296.635,55
90	554.836,17	4.296.655,88
92	554.978,56	4.296.679,77
92’	555.003,09	4.296.688,46
92’’	555.031,35	4.296.716,67
92’’’	555.040,87	4.296.747,22
94	555.062,63	4.296.988,99
94’	555.056,27	4.297.065,40
96	555.054,26	4.297.151,90
98	555.065,15	4.297.193,18
100	555.077,49	4.297.226,42
102	555.192,91	4.297.414,33
104	555.299,10	4.297.568,32
106	555.361,50	4.297.631,47
106’	555.373,11	4.297.654,19
108	555.411,70	4.297.723,60
110	555.567,68	4.297.820,15
112	555.752,25	4.297.858,64
114	555.925,29	4.297.884,82
116	556.161,78	4.297.878,84
118	556.370,25	4.297.871,37
118’	556.431,17	4.297.901,53
120	556.509,82	4.297.999,75
122	556.618,23	4.298.121,04
122’	556.633,34	4.298.143,98

Línea base izquierda		
Piquete	X_{UTM} (m)	Y_{UTM} (m)
129	556.622,67	4.298.920,76
131	556.615,13	4.298.981,06
131’	556.621,96	4.299.024,44
133	556.675,66	4.299.134,65
133’	556.691,51	4.299.156,25
135	556.782,84	4.299.241,56
135’	556.802,10	4.299.254,79
137	556.934,29	4.299.319,87
139	557.012,58	4.299.457,73
141	557.035,68	4.299.635,50
143	557.046,90	4.299.733,18
145	557.096,10	4.299.842,10
147	557.166,17	4.299.934,66
149	557.145,90	4.300.062,68
149’	557.145,75	4.300.084,72
151	557.169,66	4.300.259,56
151’	557.171,87	4.300.275,14
153	557.236,38	4.300.531,88
153’	557.241,44	4.300.545,93
155	557.337,82	4.300.747,67
157	557.373,55	4.300.843,92
157’	557.396,05	4.300.876,20
159	557.454,44	4.300.926,34
161	557.582,08	4.301.030,80

Línea base derecha		
Piquete	X_{UTM} (m)	Y_{UTM} (m)
124	556.709,75	4.298.321,28
126	556.774,97	4.298.452,92
126’	556.782,56	4.298.490,46
128	556.774,44	4.298.672,39
128’	556.771,25	4.298.690,95
130	556.694,40	4.298.942,66
132	556.689,38	4.298.991,59
134	556.743,09	4.299.101,80
136	556.834,41	4.299.187,10
138	556.966,60	4.299.252,18
138’	556.992,15	4.299.272,15
140	557.078,78	4.299.422,47
140’	557.086,96	4.299.448,07
142	557.110,06	4.299.625,83
144	557.121,41	4.299.724,62
146	557.155,89	4.299.796,83
148	557.225,97	4.299.889,38
148’	557.240,28	4.299.946,17
150	557.220,01	4.300.074,20
152	557.244,61	4.300.256,87
154	557.309,12	4.300.513,60
156	557.405,50	4.300.715,34
158	557.444,17	4.300.818,67
160	557.502,56	4.300.868,80
162	557.649,64	4.300.998,22
162’	557.696,99	4.301.060,30